

बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड**आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७४**

बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको नियमावली, २०७४ को नियम ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले देहायका विनियमहरू बनाएको छ ।

परिच्छेद - १**प्रारम्भिक****१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :**

- (१) यी विनियमहरूको नाम “बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७४” रहेको छ ।
- (२) यो विनियमावली सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विनियमावलीमा,

- (क) “ऐन” भन्नाले कम्पनी ऐन, २०६३ सम्भन्नु पर्छ ।
- (ख) “कम्पनी” भन्नाले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापित “बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड” सम्भन्नु पर्छ ।
- (ग) “नियमावली” भन्नाले कम्पनीको नियमावली, २०७४ सम्भन्नु पर्छ ।
- (घ) “सञ्चालक समिति” भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समिति सम्भन्नु पर्छ ।
- (ङ) “प्रमुख कार्यकारी अधिकृत” भन्नाले कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा काम गर्न सञ्चालक समितिद्वारा नियुक्त प्रबन्ध सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रबन्धक सम्भन्नुपर्छ र सो शब्दले कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा काम गर्ने गरी सञ्चालक समितिले तोकिएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।
- (च) “कार्यालय” भन्नाले कम्पनीको मुख्य कार्यालय सम्भन्नु पर्छ र सो शब्दले कम्पनीको शाखा कार्यालय वा आयोजना कार्यालयलाई समेत जनाउँछ ।
- (छ) “बजेट” भन्नाले कम्पनीको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत आय व्ययको अनुमानित विवरण सम्भन्नु पर्छ र सो शब्दले पुरक बजेट तथा कुनै कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि स्वीकृत बजेट समेतलाई बुझाउने छ ।
- (ज) “आर्थिक वर्ष” भन्नाले विक्रम संवत्को श्रावण १ गतेदेखि अर्को सालको असार मसान्त सम्मको बाह्र महिनाको अवधिलाई सम्भन्नु पर्छ ।

- (भ) “लेखा” भन्नाले ऐनको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले तोकेको ढाँचामा प्रचलित लेखामानको आधारमा राखिएको आर्थिक कारोवारको अभिलेख र सो सम्बन्धी विवरण एवं कागजातहरूलाई सम्झनुपर्छ ।
- (ट) “लेखा प्रमुख” भन्नाले कम्पनीको लेखा सम्बन्धी काम गर्ने मुख्य कर्मचारी सम्झनु पर्छ र यस शब्दले विनियमावली बमोजिम रीतपूर्वक लेखा राख्ने, खर्च गर्दा ऐन तथा विनियमावली अनुसारको रीत पुगे नपुगेको जाँचबुझ गर्ने, आय-व्ययको विवरण, सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण पेश गर्ने र कम्पनीको लेखापरीक्षण गराउने कर्तव्य भएको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ ।
- (ठ) “बेरूज” भन्नाले लेखापरीक्षणको क्रममा औल्याइएका गल्ती वा त्रुटी वा आर्थिक अनियमितता सम्झनुपर्छ । सो शब्दले आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण, सुपरिवेक्षण, निरीक्षण वा कुनै जाँचबुझ वा छानबीनबाट देखिएको अनियमित वित्तीय कारोवारको रकम समेतलाई जनाउने छ ।
- (ड) “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्नाले ऐन, कम्पनीको नियमावली र यस विनियमावली बमोजिम कार्य गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनुपर्छ र सो शब्दले खर्च गर्ने वा खर्च गर्न अधिकार दिने वा कुनै काम गर्न गराउन स्वीकृति दिने अधिकार भएको अधिकारीलाई समेत जनाउने छ ।
- (ढ) “कर्मचारी” भन्नाले कम्पनीको कुनै पदमा स्थायी वा अस्थायी वा करारमा नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ ।
- (ण) “व्यक्ति” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई समेत जनाउँछ ।
- (त) “एक तह माथिको अधिकारी” भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीको हकमा आफूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारी सम्झनुपर्छ ।
- (थ) “विशेष परिस्थिति” भन्नाले सुखा, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आगलागी जस्ता दैवी वा प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी वा अप्रत्याशित वा आकस्मिक विशेष कारणबाट सृजित परिस्थिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता परिस्थिति समेतलाई जनाउनेछ ।
- (द) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले कम्पनीको नियमावली र यस विनियमावलीमा तोकिएको वा सोको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले दिएको निर्देशन वा निर्णय वा बनाएको निर्देशिका वा कार्यविधिमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको कार्य सम्झनुपर्छ ।

३. विनियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार :

यो विनियमावलीको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई हुनेछ ।

४. कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार :

- (१) यस विनियमावली अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक विनियमावली अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गराउने अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुनेछ ।
- (२) यस विनियमावली बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्राप्त अधिकार निजले आवश्यकता अनुसार कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्नेछ ।

५. प्रशासकीय आदेश दिने अधिकार :

यस विनियमावली अन्तरगत चाहिने प्रशासकीय स्वीकृति वा आदेश दिने अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अधिकारीलाई हुनेछ ।

परिच्छेद - २**आर्थिक कार्य प्रणाली****६. कम्पनीको कोष र खाता सञ्चालन :**

- (१) कम्पनीको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा निम्न बमोजिमका रकमहरु जम्मा गरिनेछ :
 - (क) शेयर पूँजी बापत प्राप्त भएको रकम ।
 - (ख) अल्पकालीन वा दीर्घकालीन ऋणबाट प्राप्त रकम ।
 - (ग) कम्पनीको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम ।
 - (घ) कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्रीबाट प्राप्त रकम ।
 - (ङ) कम्पनीले उपलब्ध गराएको कुनै पनि सेवा बापत प्राप्त सेवा शुल्क ।
 - (च) कम्पनीले गरेको लगानी वा ऋणमा प्राप्त व्याज वा लाभांशको रकम ।
 - (छ) फिर्ता हुन आएको लगानी वा ऋणको रकम ।
 - (ज) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
- (२) कम्पनीको तर्फबाट गरिने सबै खर्चहरु उपविनियम (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
- (३) उपविनियम (१) बमोजिमको कोषमा प्राप्त रकमहरु कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
- (४) कम्पनीको कोषमा प्राप्त हुने रकमहरु जम्मा गर्न कम्पनीले आवश्यकता अनुसार एक भन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

त्यसरी खाता खोल्दा आम्दानी र खर्चका लागि छुट्टा छुट्टै खाता खोली आम्दानी खाताबाट खर्च खातामा रकम रकमान्तर गरी खर्च गर्न सकिनेछ ।

- (५) यस विनियम बमोजिम बैकमा खोलिएका खाताहरुको सञ्चालन सञ्चालक समितिले तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

७. आय-व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) :

- (१) हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ले आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिने बजेट (आय-व्यय र पूँजीगत खर्च समेतको अनुमान) तयार गरी सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
- (२) उपविनियम (१) बमोजिम बजेट अनुमान पेश गर्दा कम्पनीलाई वर्ष भरिमा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने आयको अनुमान, वर्षभरिका लागि आवश्यक सञ्चालन खर्चको अनुमान तथा पूँजीगत खर्चको अनुमान र ती खर्चहरु व्यहोर्ने स्रोतहरुको विवरण समेत स्पष्ट खुलाइएको हुनुपर्नेछ ।
- (३) खर्चको अनुमान पेश गर्दा कम्पनीको वित्तीय नीति तथा आगामी वर्षको लागि स्वीकृत भएका कार्यक्रमको आधारमा बजेट तयार गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
- (४) सामान्यतः वार्षिक बजेट पेश गर्दा चालु वर्षको नौ महिनाको यथार्थ खर्चहरु, बाँकी तीन महिनाको अनुमानित खर्च र आगामी वर्षको कार्यक्रमहरु सहित निम्नलिखित अनुमानहरु समावेश भएको हुनुपर्नेछ :-
- (क) चालु (नियमित) स्रोतबाट प्राप्त हुने आयको अनुमान तथा नियमित स्रोत भन्दा फरक स्रोतबाट खर्च व्यवस्थापन गर्ने भए सो कुरा ।
 - (ख) पूँजीगत खर्च (Capital expenditure)
 - (ग) चालु खर्च (Revenue expenditure)
 - (घ) अनुमानित नाफा नोक्सान
 - (ङ) अनुमानित वासलात
 - (च) नगद प्रवाह (Cash Flow)
- (५) प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र सञ्चालक समितिले आगामी वर्षको लागि प्रस्ताव गरिएको बजेट पेश गरिए अनुसार वा आवश्यक संशोधन सहित स्वीकृत गर्नेछ ।
- (६) हरेक त्रैमासिक समाप्त भएको एक महिनाभित्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बजेट र त्रैमासिक खर्चको तुलनात्मक विवरण र कार्य प्रगति विवरण सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

८. पेशकी खर्च :

कुनै वर्ष असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट स्वीकृत हुन नसकेमा त्यसरी बजेट स्वीकृत नभएसम्म प्रस्तावित बजेट रकमको एक चौथाईसम्म खर्च गर्न सक्ने

गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको श्रावण १ गतेअघि नै सञ्चालक समितिले पेशकीको रुपमा खर्च गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ । त्यस्तो पेशकी खर्च बजेट स्वीकृत भएपछि, स्वीकृत बजेटमा स्वतः समायोजन हुनेछ ।

९. पूरक बजेट :

कुनै आर्थिक वर्षमा स्वीकृत बजेटले नपुग हुने देखिएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ले त्यसको औचित्य र कारण खुलाई विवरण सहित पूरक बजेट स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्नेछ र त्यस्तो बजेट पेश गर्दा निम्न लिखित कुराहरु समेत स्पष्ट गरिएको हुनुपर्नेछ :

- क) चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट के-कस्तो कारणबाट नपुग भएको हो तत्सम्बन्धी पुस्त्याई,
- ख) पूर्व अनुमान नगरिएका घटना वा दुर्घटना भई वा कार्यक्रममा नपरेको काम गर्नु परेको कारण भए तत्सम्बन्धी पुस्त्याइ ।

१०. खर्च गर्ने स्वीकृति :

- (१) स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न स्वीकृति दिनेछ । शाखा कार्यालय वा आयोजना कार्यालयका प्रमुखले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बाट प्रत्यायोजन भए अनुसार खर्च गर्न र खर्चको स्वीकृति दिनेछन् ।
- (२) निर्धारित कार्यक्रम अर्न्तगतको आयोजनाको लागि बजेट रकम निकाशा दिंदा कार्य प्रगतिलाई समेत आधार मानी निकासा दिइनेछ ।
- (३) कम्पनीले आफ्नो आर्थिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र तयार गरी सञ्चालक समिति समक्ष पेश गरी सक्नुपर्नेछ ।

११. बजेट खर्च तथा नियन्त्रण :

- (१) स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार खर्चको नियन्त्रण गर्ने अधिकार तथा कर्तव्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को हुनेछ ।
- (२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी बाहेक अरु कसैले पनि खर्च गर्ने आदेश दिन वा खर्च गरेको कुरा स्वीकृत गर्न हुँदैन ।
- (३) खर्च गरेको स्वीकृति वा खर्च गर्ने आदेश दिंदा देहायका कुराहरु यकिन गरेर मात्र खर्च गर्ने आदेश वा स्वीकृति दिनुपर्नेछ :
 - (क) खर्च गरिने रकम स्वीकृत बजेटभित्र छ, छैन र सम्बन्धित शीर्षकको खर्च रकमभित्र पर्छ, पर्दैन ।
 - (ख) आयोजना वा पूँजीगत कार्यका लागि खर्च गरिने भए सो आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ, छैन ।

- (४) स्वीकृत बजेट शीर्षकमा रकम अपर्याप्त भएमा वा स्वीकृत बजेट शीर्षकमा समावेश नभएको कुनै कार्यमा तत्कालै खर्च नगरे कम्पनीलाई हानी नोक्सानी हुने भएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सञ्चालक समितिबाट पछि अनुमोदन गराउने गरी बढीमा बीस लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न स्वीकृति दिनसक्नेछ र त्यस्तो खर्च तत्काल पछि बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गरी अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
- (५) प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र गत महिनामा भएको आम्दानी-खर्च र त्यसका लागि भएको बजेट व्यवस्था सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ र सञ्चालक समितिबाट प्रत्येक त्रैमासिक आय-व्यय विवरण र बजेट व्यवस्थाको पुनरावलोकन हुनेछ ।

१२. रकमान्तर :

बजेटमा तोकिएको खर्च शीर्षक (सेवा र कार्यहरु) को छुट्टयाएको रकम कुनै शीर्षकमा बचत हुने र कुनै शीर्षकमा नपुग हुने भएमा सम्बन्धित शीर्षकमा रहेको रकमको बीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अर्को एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकबाट रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हुनेछ ।

तर देहायका शीर्षकमा सञ्चालक समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई रकमान्तर गर्न पाइने छैन :

- (क) पूँजीगत खर्चबाट चालु खर्चमा,
- (ख) चालु खर्चबाट पूँजीगत खर्चमा,
- (ग) स्वीकृत बजेटमा नपरेको शीर्षकमा,
- (घ) तलब, भत्ता र सुविधामा,
- (ङ) आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कारमा, र
- (च) भैपरी आउने खर्च ।

परिच्छेद – ३

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लेखा प्रमुखको काम, कर्तव्य तथा अधिकार

१३. कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य तथा अधिकार :

- (१) यस विनियमावलीमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को काम, कर्तव्य अधिकार र उत्तरदायित्व देहायबमोजिम हुनेछ :
- (क) कम्पनीले लिनुपर्ने रकम समयमा असुल-उपर भएको छ, छैन हेर्ने र त्यस्तो रकम यथा समयमै असूल गरी बैंकमा जम्मा गर्ने गराउने ।

- (ख) खर्च गर्दा सम्बन्धित शीर्षकमा स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्ने गराउने ।
- (ग) खर्च भएको रकमको अभिलेख तथा सेस्ता प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित ढाँचा, कार्यविधि र मापदण्ड बमोजिम राख्ने वा राख्न लगाउने ।
- (घ) कम्पनीको तर्फबाट संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने र कम्पनीको तर्फबाट गर्नुपर्ने करार, सम्झौतामा दस्तखत गर्ने ।
- (ङ) कम्पनीको आय-व्ययको अभिलेखको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने र लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियत वा बेरुजुहरु फछ्यौट गर्ने गराउने ।
- (च) निर्माण कार्य, परामर्श सेवा, खरिद सम्बन्धी कार्यका लागि खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार पेशकी दिने र यस विनियमावलीको अधीनमा रही कर्मचारीलाई पेशकी दिने ।
- (छ) विनियम ६ बमोजिमको कोषमा प्राप्त रकमहरु “क” वर्गको बाणिज्य बैंकको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्ने ।
- (ज) सञ्चालक समितिले तोकिएको अन्य काम गर्ने ।
- (२) स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटको अधीनमा रही यस विनियमावली बमोजिम खर्च गर्ने वा खर्चको निकास दिने अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रहनेछ ।
- (३) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा शाखा कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये केही अधिकार आफ्नो रेखदेख र जिम्मेवारीमा आफूमुनीका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
- (४) यस विनियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सञ्चालक समितिले आवश्यक र उपयुक्त देखेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई उपविनियम (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारको अतिरिक्त थप अधिकार समेत प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१४. लेखा प्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकार र उत्तरदायित्व :

- (१) कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा खर्च गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले आर्थिक कारोवार गर्दा आवश्यकता अनुसार लेखा प्रमुखसँग राय, परामर्श लिनसक्नेछ र राय परामर्श दिनु लेखा प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।
- (२) यस विनियमावलीमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्यका अतिरिक्त लेखा प्रमुखको काम कर्तव्य र उत्तरदायित्व देहायबमोजिम हुनेछ :-
 - (क) आर्थिक कारोवारसित सम्बन्धित कामको जिम्मा लिई कम्पनीको प्रचलित नीति नियम एवं सञ्चालक समितिले तोकिएको ढाँचामा आय-व्यय र सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको लेखा राख्ने ।

- (ख) कम्पनीको आय-व्यय विवरण, वासलात र नगद प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement) तयार गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समक्ष पेश गर्ने ।
- (ग) आर्थिक कारोवार गर्दा स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही यस विनियमावलीमा लेखिएको कार्यविधि पूरा भए नभएको वा रीत पुगे नपुगेको र नियमानुसार कर कट्टी वा कर दाखिला भए नभएको सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राय दिने ।
- (घ) कम्पनीको आय-व्ययको अभिलेखको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने र लेखापरीक्षणबाट देखाइएका कैफियत वा बेरुजुलाई नियमित तथा फछ्यौट गर्ने गराउने र कर लेखापरीक्षण गराउने ।
- (३) उपविनियम (२) को खण्ड (ग) बमोजिम लेखा प्रमुखले दिएको रायको प्रतिकुल हुने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले निर्णय गर्नु गराउनु हुँदैन ।

परिच्छेद - ३

पेशकी र पेशकी फछ्यौट

१५. पेशकी दिने :

- (१) कम्पनीको कुनै कामका लागि पेशकी नदिई त्यस्तो काम गर्न गराउन नसकिने अवस्थामा मात्र पेशकी दिइनेछ ।
- (२) कुनै कर्मचारी, अन्य व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई कम्पनीको कामको लागि पेशकी दिनुपर्ने भएमा कुन कामको लागि र के कति अवधिका लागि पेशकी आवश्यक परेको हो, सोको विवरण खर्च गर्न स्वीकृत दिने अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
- (३) अधिकार प्राप्त अधिकारीले पनि आफू समक्ष पेश भएको विवरणको आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित कामको लागि आवश्यक पर्ने रकमभन्दा बढी नहुने गरी पेशकी दिनुपर्नेछ ।
- (४) उपविनियम (३) बमोजिम दिइएको पेशकी निर्धारित समयभित्र फछ्यौट गर्नु गराउनु पेशकी लिने दिने दुवैको कर्तव्य हुनेछ ।
- (५) यस विनियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कम्पनीको कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई पेशकी दिँदा सामान्यतया जेथा जमानी वा बैंक ग्यारेन्टी लिएर मात्र त्यस्तो पेशकी दिइनेछ ।

१६. भ्रमण खर्च पेशकी :

- (१) कुनै कर्मचारी शाखा कार्यालय वा कम्पनी अन्तर्गतको आयोजनामा सरुवा भई वा काजमा जाँदा पाउने भ्रमण खर्च सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
- (२) कर्मचारीले पाउने भ्रमण खर्च पेशकीको रुपमा दिन सकिनेछ ।
- (२) उपविनियम (२) बमोजिम दिइएको पेशकी सरुवा भई जाने कर्मचारीले आफू सरुवा भई गएको शाखा कार्यालय वा आयोजनामा हाजिर भएको पन्ध्र दिनभित्र र काजमा जाने कर्मचारीले काजबाट फर्की हाजिर भएको पन्ध्र दिनभित्र आफूले लिएको पेशकी फछ्यौट गरी सो को प्रमाण लिई राख्नुपर्नेछ । पेशकी फछ्यौट गरिदिने कर्मचारीले पनि पेशकी फछ्यौट भएको कुराको प्रमाण सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनुपर्नेछ ।

१७. मालसामान खरिद वा अन्य कार्यका लागि पेशकी :

- (१) कुनै मालसामान उधारो प्राप्त नहुने र अग्रीम भुक्तानी दिई खरिद गर्नुपर्ने भएमा वा अन्य कुनै काम गर्दा कुनै कर्मचारी वा व्यक्तिलाई पेशकी दिई गर्नु गराउनु पर्ने भएमा त्यस्तो मालसामान खरिद गर्न वा काम गराउन पेशकी दिन सकिनेछ ।
- (२) मालसामान खरिद गर्न दिइएको पेशकी त्यसरी मालसामान खरिद भई कम्पनीमा दाखिला भएको सात दिनभित्र खर्चको फाँटवारी सहित कुनै रकम बाँकी रहेको भए सो रकम समेत बुझाई पेशकी फछ्यौट गर्नु पेशकी लिने व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
- (३) कुनै काम गर्न वा गराउन पेशकी लिएकोमा त्यस्तो काम सम्पन्न भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित खर्चको फाँटवारी पेश गरी पेशकी फछ्यौट गर्नु-गराउनु पर्नेछ र पेशकी लिएको रकममध्ये खर्च भई बाँकी रहेको रकमसमेत बुझाउनु पर्नेछ ।
- (४) उपविनियम (२) वा (३) बमोजिम निर्धारित समयभित्र पेशकी फछ्यौट नगर्ने व्यक्ति कर्मचारी भएमा निजको तलब रोक्का गरी पेशकी लिएको पुरै रकममा म्याद समाप्त भएपछिको अवधिको वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले व्याजसमेत लगाई असुल उपर (फछ्यौट) गरिनेछ । त्यसरी पेशकी लिने व्यक्ति कर्मचारीबाहेक अरु भएमा त्यसरी म्याद नाघेकै मितिदेखि बक्यौता रकममा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले व्याज लगाई असुल गरिनेछ ।
- (५) सामान्यतया पहिले लिएको पेशकी फछ्यौट नगरी सोही व्यक्तिलाई अर्को पेशकी दिइने छैन ।

परिच्छेद - १२

लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

१८. कम्पनीको लेखा :

- (१) कम्पनीको आर्थिक कारोवारको लेखा कम्पनी ऐन, २०६३ को अधीनमा रही प्रचलित लेखामानको आधारमा सञ्चालक समितिले तोकिदिएको ढाँचा अनुसार राख्नु पर्नेछ ।
- (२) कम्पनीको आय-व्यय तथा वासलातको अभिलेख गर्दा आम्दानी तथा खर्चको शीर्षक अनुसार र सम्पत्ति तथा दायित्वको किसिम अनुसार राख्नु पर्नेछ ।
- (३) कम्पनीको लेखा नीति लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा समय समयमा सञ्चालक समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१९. लेखापरीक्षण समितिको गठन :

- (१) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६४ को अधीनमा रही लेखापरीक्षण समिति गठन गरिनेछ ।
- (२) लेखापरीक्षण समितिले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६५ बमोजिम कार्य गर्नेछ ।

२०. आन्तरिक लेखापरीक्षण :

- (१) कम्पनीको हिसाब निरन्तर जाँच गरी समयमै त्रुटी पत्ता लगाई हिसाब अद्यावधिक रुपमा राख्न, कम्पनीको नीति, योजना, कार्यक्रम, विनियम बमोजिम काम भए नभएको र सम्पत्तिको संरक्षण, आर्थिक कारोवारको विश्वसनियता, स्वीकृत बजेट अनुसार कार्य सम्पादन भए नभएको मूल्याङ्कन तथा पुनरावलोकन गर्ने जस्ता कार्यको सुनिश्चित गर्न कम्पनीमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
- (२) त्यसरी आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र आन्तरिक लेखापरीक्षकले हेर्नुपर्ने कुराहरु लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
- (३) कम्पनीको आन्तरिक लेखापरीक्षण आन्तरिक जनशक्ति वा बाह्य विज्ञबाट गराइनेछ ।
- (३) कम्पनीको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्नु पूर्व आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिने छ ।

२१. अन्तिम लेखापरीक्षण :

- (१) कम्पनीको लेखापरीक्षण साधारण सभाबाट नियुक्त भएको लेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो लेखापरीक्षण सामान्यतः पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गराउनु पर्नेछ ।
- (२) उपविनियम (१) बमोजिम अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गराउने व्यवस्थाको लागि कम्पनीको तर्फबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने लेखा सम्बन्धी अभिलेख तथा कागजहरु लेखापरीक्षकलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

- (३) लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखापरीक्षकद्वारा उठाइएका वा सोधनी गरिएका कुराहरुको यथासम्भव चाँडो उत्तर दिनुपर्नेछ ।
- (४) लेखापरीक्षणबाट देखाइएका कैफियत वा बेरुजुहरु सञ्चालक समितिसमक्ष तुरुन्त पेश गरी नियमित गराई वा सञ्चालक समितिले असूल उपर गर्ने वा फछ्यौट गर्ने गरी निर्णय गरेकोमा असूल उपर वा फछ्यौट गरी अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुनु अगावै लेखापरीक्षकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
- (५) अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुनु अगावै फछ्यौट भई नसकेका बेरुजुहरुको अभिलेख राख्ने तथा बेरुजु फछ्यौट गर्ने गराउने दायित्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुनेछ ।
- (६) लेखापरीक्षकद्वारा पेश भएको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरिनेछ र सो प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिले प्रतिक्रिया दिनुपर्नेछ ।

परिच्छेद - १३

सम्पत्तिको लगत, जिम्मा र संरक्षण

२२. सम्पत्तिको लगत :

- (१) कम्पनीको लागि खरिद भएको प्रत्येक चल अचल सम्पत्तिको खरिद गर्दाको परल मूल्य तथा निर्माण जडान भएकोमा त्यस्तो निर्माण जडान गर्दा लागेको खर्चको विवरण समेतको अद्यावधिक लगत तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।
- (२) कम्पनीको चल सम्पत्ति मध्ये खर्च हुने र खर्च नहुने जिन्सी सामानको छुट्टाछुट्टै लगत राखी प्रत्येक वर्षको असार मसान्तमा बाँकी रहेका जिन्सी सामानहरुको लगत अनुसार भौतिक परीक्षण समेत गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
- (३) प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमा किताबी मूल्यको आधारमा जिन्सी मालसामान तथा चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

२३. सम्पत्तिको जिम्मा र संरक्षण :

- (१) कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको जिम्मा र त्यस्तो सम्पत्ति हानी नोक्सानी नहुने गरी संरक्षण गर्नु गराउनु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ ।
- (२) अचल सम्पत्तिको हकमा त्यस्तो अचल सम्पत्ति सम्बन्धी रजिष्ट्रेसनको लिखत तथा जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा जस्ता लिखत र अन्य सम्पत्तिको सम्बन्धमा समेत त्यसको स्वामित्व सम्बन्धी लिखत वा प्रमाण सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

- (३) कम्पनीको चल वा अचल सम्पत्ति वा सवारी साधन, पानी, बिजुली आदिको सम्बन्धित निकायमा तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, महसूल वा दस्तुर आदि समयमा नै बुझाई अद्यावधिक बनाई राख्नु पर्नेछ ।
- (४) कम्पनीको आम्दानी खर्चको सेस्ता, नगद मौज्दात, चेकबुक र खाताहरु लेखा प्रमुखको जिम्मा रहने व्यवस्था गरी सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र जिन्सी मालसामानहरु र तत्सम्बन्धी अभिलेखहरुको जिम्मा लिने कर्मचारी तोकी निजको जिम्मा रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

२४. व्यक्तिगत जिम्मा रहेका मालसामान र लगत :

- (१) कम्पनीको मालसामान वा सम्पत्ति कुनै पनि व्यक्तिगत कामको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
- (२) कम्पनीको कामको लागि प्रयोग गर्ने गरी कुनै ज्यावल, औजार, उपकरण आदि कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत जिम्मामा दिनुपर्ने भएमा त्यसरी व्यक्तिगत जिम्मामा दिएका मालसामानको लगत राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो सामान काम समाप्त भएपछि फिर्ता गर्ने गराउने गर्नु पर्नेछ ।

२५. सम्पत्तिको बीमा :

- (१) कम्पनीको भौतिक सम्पत्तिहरुको बीमा गरिनेछ । यसरी बीमा गराउँदा हुलदंगा, आतङ्कवाद, आगलागी, भूकम्प, चोरी आदि समेतका जोखिमहरुका लागि बीमा गराउनु पर्नेछ ।
- (२) सम्पत्तिको बीमा गराए बापतको बीमा शुल्क र शर्तहरु सम्बन्धित बीमा कम्पनी र कम्पनीबीच भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ ।
- (३) कम्पनीले खरिद सम्झौताद्वारा काम गराउँदा निर्माण वा जडान कार्यहरुको लागि निर्माण वा जडान कार्यको अवधि भरका लागि निर्माण वा जडान हुने संरचना तथा सम्पत्ति र सो कार्यमा संलग्न कामदार तथा कर्मचारी समेतको जोखिम बहन हुने गरी बीमा गराउनु पर्नेछ र सो कुरा खरिद सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
- (४) उपविनियम (३) बमोजिम बीमा गरिएको सम्पत्ति कम्पनीले बुझी लिएपछि सो बीमालाई कम्पनी आफैले निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।

२६. जिन्सी सामानको भौतिक परीक्षण :

- (१) कम्पनीले समय समयमा मौज्दात रहेको चल-अचल सम्पत्तिको (जिन्सी माल सामानसहित) भौतिक परीक्षण समेत गरी सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
- (२) भौतिक परीक्षण गर्दा देहायका कुराहरु समेत परीक्षण गरी सो सम्बन्धी कुराहरु समेत प्रतिवेदनमा खुलाइएको हुनुपर्नेछ :

- (क) मालसामानको संरक्षण र सम्भार उचित तरिकाले र यथासमयमा भएको छ/छैन ।
- (ख) मालसामानको स्थिति र मर्मत गर्नुपर्ने भए त्यसको विवरण ।
- (ग) कम्पनीको काममा प्रयोग नहुने भई लिलाम वा बिक्री गर्नुपर्ने भए त्यसको विवरण ।
- (घ) मालसामानको आम्दानी खर्चको अभिलेख अद्यावधिक छ/छैन ।
- (ङ) जिन्सी मालसामानको हानीनोक्सानी भएको छ/छैन ।
- (च) मालसामान जिन्सी किताबमा आम्दानी बाँध्न छुट भएको छ/छैन ।
- (छ) अन्य कुनै कुरा भए तत् सम्बन्धी विवरण ।
- (३) कुनै मालसामान टुटफुट भई वा अन्य कारणले नयाँ सामान फेर्नुपर्ने भएमा पुरानो सामान जिन्सी दाखिला गर्नुपर्नेछ र कारणवश त्यस्तो सामान फिर्ता गर्न नसकिने भए त्यसको कारण खुलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति लिई लगत कट्टा गरिदिनुपर्नेछ ।
- (४) प्रयोग भएका मालसामानहरु फिर्ता भएपछि लगतमा सोको अभिलेख जनाउनु पर्नेछ ।

२७. जिन्सी सामानको ह्रासकट्टी :

- (१) खर्च नहुने जिन्सी मालसामान तथा सम्पत्तिको आयकर ऐनमा तोकिए बमोजिम ह्रासकट्टी गर्नु पर्नेछ ।
- (२) पाँच हजार रुपैयाँभन्दा कम परल मूल्य भएको खर्च भएर नजाने जिन्सी मालसामान शीघ्रै चालु खर्चमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ । तर सामानको परिमाणात्मक नियन्त्रणको लागि कम्पनीले त्यस्ता सामानको छुट्टै अभिलेख राख्नेछ ।
- (३) ह्रासकट्टी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कम्पनीको लेखा नीति बमोजिम हुनेछ ।

२८. बरबुभारथ :

- (१) नगद, जिन्सी वा लेखाको काम गर्ने कुनै कर्मचारी आफू काम गरिरहेको स्थान वा पदबाट कम्पनीको अरु स्थान वा पदमा सरुवा-बदुवा भएमा वा नोकरी छोडिगएमा आफू जिम्मा रहेको नगद, जिन्सी वा श्रेस्ता आफ्नो स्थान वा पदमा काम गर्न तोकिएको कर्मचारीलाई बुझाएर मात्र जानुपर्ने छ । सरुवा-बदुवा हुने कर्मचारीको हकमा त्यस्तो बरबुभारथ सामान्यतः पन्ध्र दिनभित्र गरी सक्नुपर्नेछ ।
- (२) कुनै कर्मचारीले सरुवा, बदुवा वा सेवाबाट अवकाश हुँदा आफूले बुझाउनु पर्ने नगद, जिन्सी वा मालसामान उपविनियम (१) बमोजिमको समयभित्र बरबुभारथ नगरेमा त्यस्तो नगद वा जिन्सी वा मालसामान निजको तलब वा अन्य कुनै पनि सुविधाबाट कट्टा गरी असूल गरिलिन सकिनेछ ।

परिच्छेद - १४

विविध

२९. आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :

- (१) यस विनियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी दाता वा कुनै ऋण उपलब्ध गराउने निकायसँग सम्झौता गरेको भए सो सम्झौता शर्त बमोजिम कार्य गरिनेछ ।
- (२) उपविनियम (१) बमोजिम सम्झौतामा विशेष शर्त वा व्यवस्था नतोकिएको भएता पनि सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न सम्झौता बमोजिमको दायित्वमा असर नपर्ने कार्य गर्न सकिनेछ ।
- (४) आयोजनाको कामको लागि आवश्यक मालसामान, उपकरण खरिद गर्दा वा निर्माण कार्यको बन्दोबस्त गर्दा यस परिच्छेदमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्दा काममा ढिलाई हुने वा आयोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना देखिएमा सञ्चालक समितिले त्यसको कारण खोली अन्य उपयुक्त कार्यविधि अपनाई आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३०. अनुदान दिने वा सामाजिक उत्थानका कार्य गर्ने :

- (१) कम्पनीले निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने आयोजना क्षेत्रमा आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक विकासका लागि उचित र आवश्यक देखेमा स्थानीय बासिन्दाको हितमा निजहरुको संलग्नतामा आर्थिक अनुदान दिन वा सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने छ ।
- (२) उपविनियम (१) बमोजिम बीस लाख रुपैयासम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले र सोभन्दा माथि सञ्चालक समितिले आर्थिक अनुदान दिन वा खर्च गर्न सक्ने छ ।

३१. लिलाम बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) कम्पनीको प्रयोगमा आउन नसक्ने वा टुटफुट भई बेकम्मा भएका मालसामानहरुको सूची बनाई प्रत्येक वर्ष लिलाम बिक्री गनुपर्नेछ ।
- (२) मालसामान लिलाम गर्नुपर्दा किताबी मूल्य र बजार मूल्य विचार गरी मूल्य कायम गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एक उपसमिति गठन गरी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
- (३) उपविनियम (१) मा उल्लिखित सूची तथा उपविनियम (२) बमोजिम निर्धारित मूल्यहरुलाई देहाय बमोजिम स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।
 - (क) पाँच लाख रुपैयासम्म किताबी मूल्य पर्ने मालसामानको हकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बाट, र

(ख) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी किताबी मूल्य पर्ने मालसामानहरु सञ्चालक समितिबाट ।

- (४) लिलाम बिक्री गर्दा बढाबढ गरी वा बोलपत्र प्रथा अनुसार गरिनेछ । बोलपत्रद्वारा वा बढाबढद्वारा बिक्री गराउने भन्ने निर्णय उपविनियम (३) बमोजिम स्वीकृति दिने अधिकारीले गर्नेछ ।
- (५) बोलपत्रद्वारा लिलाम बिक्री गर्दा अपनाइने विधि, प्रकृया र कार्यविधि उपविनियम (३) बमोजिम स्वीकृति दिने अधिकारी वा सञ्चालक समितिले तोकिए अनुसार हुनेछ ।

३२. सम्पत्ति बहालमा दिने व्यवस्था :

- (१) कम्पनीले आफ्नो घर-जग्गा वा अन्य सम्पत्ति अरुलाई बहालमा दिन सक्नेछ ।
- (२) उपविनियम (१) बमोजिम कम्पनीले सम्पत्ति बहालमा दिने विधि र प्रकृया सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

३३. ज्याला दर रेट :

कम्पनीले ज्यालादारी कामदारबाट काम गराउँदा सामान्यतः नेपाल सरकारले तोकेको ज्यालादर वा त्यस्तो काम भएको जिल्लाको स्थानीय प्रशासनले निर्धारण गरेको ज्याला दरमा काम गराउनु पर्नेछ । तर त्यसरी सो ज्यालादरमा काम गराउन सम्भव नभएमा वा कुनै निश्चित कामको ज्यालादर निर्धारण नभएको अवस्थामा जिल्लाको ज्याला दर निर्धारण गर्ने समितिसँग समन्वय गरेर ज्याला दर निर्धारण गर्न सकिनेछ ।

३४. मिनाहा दिने वा लगत कट्टा गर्ने :

- (१) जानी जानी वा लापरवाहीबाट हानी/नोस्सानी गराएकोमा बाहेक कम्पनीको काममा प्रयोग भई टुटफुट भएको वा हराएको मालसामानको मिनाहा दिनुपर्ने वा लगत कट्टा गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा त्यस्तो मालसामानको विवरणसहित प्रत्येक वर्ष आश्विन मसान्त र चैत्र मसान्तमा लगत तयार गर्नुपर्नेछ ।
- (२) त्यसरी मिनाहा गर्नुपर्ने सामानको किताबी मूल्य (Book Value) दश हजार रुपैयाँसम्म भएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ले मिनाहा गरी लगत कट्टा गर्न सक्नेछ र सो भन्दा बढी मूल्यको मिनाहा गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

३६. आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन सकिने :

कम्पनीको आर्थिक कारोबारलाई सुव्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नको निमित्त सञ्चालक समितिले यी विनियमावलीको अधीनमा रही लेखा निर्देशिका, भण्डार निर्देशिका जस्ता आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

३७. अधिकार प्रत्यायोजन :

यस विनियमावलीमा उल्लिखित बजेट स्वीकृत गर्ने, संशोधन गर्ने, मिन्हा दिने, रकमान्तर गर्ने, योजना स्वीकृत गर्ने अधिकार बाहेक अरु अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो उत्तरदायित्वमा सम्बन्धित अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३८. सञ्चालक समितिको विशेष अधिकार :

(१) कम्पनी र सो अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाको आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा यस विनियमावलीमा उल्लेख भएका कुराहरुमा यसै विनियमावली बमोजिम हुनेछ र यस विनियमावलीमा उल्लेख नभएका वा स्पष्ट उल्लेख नभएका कुराहरुमा खर्च गर्ने गराउने, निकास दिने, स्वीकृति दिने वा कुनै काम गर्ने गराउने र सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने गराउने तथा आवश्यक निर्देशन दिने समेतका सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिमा निहित रहनेछ ।

(२) यस विनियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल काम नगराउदा कम्पनीलाई हानी हुने भएमा सञ्चालक समितिद्वारा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई त्यस्तो कार्य सम्पादन गराउन वा सेवा लिन सकिनेछ ।

३९. विनियमावली संशोधन वा खारेज :

यस विनियमावलीलाई सञ्चालक समितिले आवश्यक संशोधन, थपघट वा खारेज गर्नसक्नेछ ।